

1500920-57.2019.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 1614/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2206062/2019 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 6330301 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio César Scaramelli Janeiro e outro

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500920-57.2019.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500920-57.2019.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 1614/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2206062/2019 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 6330301 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio César Scaramelli Janeiro e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

PEDRO AUGUSTO GUNDES VASCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 329, § 1º, do Código Penal.

Recebida a denúncia, após a citação, o acusado aceitou o benefício com a suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois anos, com condições, previstas no artigo 89, § 1º, incs. II a IV, da Lei nº 9.099/95, conforme termo de fls. 244/245.

Conforme certificado nos autos, o beneficiado demonstrou o cumprimento das condições estabelecidas e aceitas e não deu causa à revogação do benefício (fls. 464).

Manifestou-se nos autos a Representante do Ministério Público, requerendo a extinção da punibilidade do denunciado (fls. 476).

D E C I D O

Consoante se verifica no presente expediente, houve o cumprimento integral das condições impostas, ou seja, comparecimento em Juízo, para comprovação de lícita atividade e endereço, inclusive o recolhimento da prestação pecuniária, com destinação a entidade assistencial cadastrada em Juízo.

Expirado, portanto, o período de prova, sem que houvesse a revogação do benefício durante o seu curso, é caso de julgar-se extinta a punibilidade.

Ante o acima exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a punibilidade do denunciado PEDRO AUGUSTO GUNDES VASCO, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Ausente interesse recursal a presente sentença transito em julgado nesta data.

Certifique-se.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Publique-se e ciência ao M. Público.

Anote-se.

Sao Jose do Rio Pardo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA